



غیبت پرهزینه؛ نابرابری جنسیتی و ناکارآمدی حقوقی در اقتصاد

* دکتر فاطمه عزیزمحمدی؛ پژوهشگر حقوق اساسی و جنسیت کالج حقوقی واشنگتن



بحث حقوق زنان در دهه‌های اخیر دچار تحولی بنیادین شده است. اگر در گذشته تمرکز اصلی بر حمایت‌های حداقلی و رفع تبعیض‌های آشکار بود، امروز یکی از مهم‌ترین میدان‌های این بحث، فضای کسب‌وکار و اقتصاد است؛ حوزه‌ای که در آن نابرابری جنسیتی نه تنها نقض یک حق بنیادین بلکه عاملی ساختاری در تضعیف توسعه پایدار، حکمرانی شرکتی و کارایی بازار محسوب می‌شود. توانمندسازی زنان در کسب‌وکار، دیگر یک مطالبه‌ی صرفاً اخلاقی یا اجتماعی نیست بلکه به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک ضرورت حقوقی و اقتصادی مطرح می‌شود.

از منظر حقوق بشر، مشارکت برابر در حیات اقتصادی بخشی جدایی‌ناپذیر از کرامت انسانی است. اسناد بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، دولت‌ها را متعهد می‌کند که موانع قانونی و ساختاری مشارکت اقتصادی زنان را شناسایی و رفع کنند. با این حال، چالش اصلی در سطح اجراست؛ جایی که شکاف میان «برابری حقوقی» و «برابری واقعی» آشکار می‌شود. وجود قواعد خنثی در ظاهر، لزوماً به نتایج برابر منجر نمی‌شود، به‌ویژه زمانی که ساختارهای بازار و شرکت‌ها خود بازتولیدکننده نابرابری

به‌ویژه در اروپا، با مداخله‌ی فعال قانون‌گذار تلاش کرده‌اند این شکاف را کاهش دهند. وضع قواعد الزام‌آور یا نیمه‌الزام‌آور درباره‌ی حضور زنان در هیئت‌مدیره‌ی شرکت‌های بزرگ، نمونه‌ای از این رویکرد است.

برخلاف انتقادهای اولیه مبنی بر تعارض این سیاست‌ها با اصل شایسته‌سالاری، شواهد نشان می‌دهد که چنین مداخلاتی نه تنها کیفیت تصمیم‌گیری را کاهش نداده بلکه با افزایش تنوع دیدگاه‌ها، از پدیده‌ی «تفکر گروهی» جلوگیری کرده و پاسخ‌گویی نهادی را تقویت کرده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که حقوق می‌تواند، در صورت طراحی هوشمندانه، نقشی اصلاحی و کارآمد ایفا کند. از منظر حقوق اقتصادی، توانمندسازی زنان ارتباط مستقیمی با رشد و بهره‌وری دارد. اقتصاددانان توسعه بارها نشان داده‌اند که افزایش مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند تولید ناخالص داخلی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. در این چارچوب، حقوق دیگر صرفاً ابزار حمایت از گروه‌های به حاشیه رانده شده نیست، بلکه به‌عنوان زیرساختی برای کارکرد بهینه‌ی بازار عمل می‌کند. نادیده‌گرفتن این پیوند، به معنای

باشند. داده‌های آماری این شکاف را به‌روشنی نشان می‌دهد. گزارش‌های نهادهایی مانند World Economic Forum و World Bank حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اغلب کشورها به‌طور معناداری پایین‌تر از مردان است و این فاصله، حتی در اقتصادهای پیشرفته، به سرعت بسته نمی‌شود. اهمیت این آمار صرفاً در توصیف وضعیت نیست؛ بلکه در پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن نهفته است. حذف یا به حاشیه راندن نیمی از سرمایه‌ی انسانی، به معنای پذیرش بازاری ناقص و نظام حقوقی ناکارآمد است. در این نقطه، حقوق شرکت‌ها و حقوق کسب‌وکار نقش محوری پیدا می‌کند. شرکت‌ها صرفاً واحدهای اقتصادی خنثی نیستند؛ بلکه نهادهایی حقوقی‌اند که تصمیمات آن‌ها درباره‌ی استخدام، ارتقای شغلی، دستمزد و ترکیب هیئت‌مدیره، آثار مستقیم بر توزیع فرصت و قدرت دارد. پژوهش‌های تطبیقی نشان داده‌اند شرکت‌هایی که از تنوع جنسیتی در سطوح مدیریتی برخوردارند، نه تنها از منظر عدالت اجتماعی بلکه از حیث عملکرد مالی، مدیریت ریسک و شفافیت حکمرانی نیز نتایج بهتری دارند. این یافته‌ها، از جمله در گزارش‌های OECD، بارها مورد تأکید قرار گرفته است. برخی نظام‌های حقوقی،

تقلیل حقوق به مجموعه‌ای از قواعد انتزاعی و جدا از واقعیت‌های اقتصادی است.

با این حال، باید از ساده‌سازی پرهیز کرد. توانمندسازی زنان در کسب‌وکار صرفاً با اعطای فرصت‌های نمادین یا سیاست‌های نمایشی محقق نمی‌شود. اگر قوانین کار انعطاف‌پذیری لازم را نداشته باشند، اگر دسترسی به منابع مالی و اعتباری به‌طور ساختاری نابرابر باشد و اگر مسئولیت‌های مراقبتی هم‌چنان به‌شکل نامتقارن بر دوش زنان باقی بماند، برابری حقوقی به نتیجه‌ی ملموس نخواهد رسید. در این جا مفهوم «برابری ماهوی» اهمیت می‌یابد؛ مفهومی که به جای رفتار یکسان، بر رفع موانع ساختاری تأکید دارد. نقش دادگاه‌ها و نهادهای نظارتی نیز در این میان قابل توجه است. تفسیر پویا از اصول منع تبعیض، حمایت مؤثر از دعاوی مرتبط با نابرابری جنسیتی در محیط

کار و تشویق شرکت‌ها به شفافیت در سیاست‌های تنوع و برابری، می‌تواند به تدریج هنجارهای بازار را تغییر دهد. حقوق، در این معنا، نه صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی واقعیت اجتماعی بلکه شکل‌دهنده‌ی آن است.

در نهایت، توانمندسازی زنان در فضای کسب‌وکار را باید بخشی از پروژه‌ی بزرگ‌تر حاکمیت قانون، حکمرانی خوب و توسعه‌ی پایدار دانست. مسئله‌ی اصلی دیگر این نیست که آیا برابری جنسیتی مطلوب است یا نه؛ بلکه این است که نظام‌های حقوقی تا چه حد آمادگی دارند هزینه‌های اقتصادی و نهادی تداوم نابرابری را بپذیرند. در جهانی که رقابت، نوآوری و کارآیی معیار بقاست، نادیده‌گرفتن ظرفیت زنان نه محافظه‌کاری است و نه سنت‌گرایی، بلکه نوعی چشم‌پوشی پرهزینه از عقلانیت حقوقی و اقتصادی است.